档号 REPORT-0012 中国经济时报 • 2004.7.8 2004•周立太难题

前人造孽
后人遭殃
如何破解“周立太难题”

入选理由：“周立太难题”概念首次被系统提出，追问制度困境

8 年来因帮民工打官司维权而声名远扬的周立太律师，最近不得不改变自己以往给他带来荣誉和成功的游戏规则。在过去的许多年里，周立太推出了风险代理，即为民工打官司不赢不收费，而且为衣食无着的打工仔提供免费食宿，仅维持他们的吃住，每月开销就达数千元。8 年来，他一共受理了来自全国各地的工伤赔偿及劳动争议案 2000 余件，创下了工伤赔偿 158 万元的全国之最，最大限度地维护了受害者的权益，并推进了广东省及深圳市的立法，曾当选为 2001 年广东省十大风云人物。

然而，现在的周立太“变了”：为民工打官司的初衷未变，但游戏规则却发生了根本性的改变——变过去的风险代理和免费提供民工食宿，而为今天的受理案件时坚决先收取一定费用（至少保证办案成本不倒贴），或者一拿到赔款就主动起诉民工、申请财产保全，以保证自己如数拿到律师费。（《南风窗》2004 年 7 月上）之所以这样做，用周立太自己的话说，是“被民工中不讲诚信的人‘打败’了”：迄今为止，已有 161 个当事人一拿到赔款不付律师费就“消失”了，相关当事人已拖欠他的代理费高达 500 多万元人民币。

这是又一个“前人造孽，后人遭殃”的例子。风险代理机制在历史的舞台上消失，意味着今后民工的法律维权之路又多了一些门槛。而不管今后我们的民工维权之路有多么宽广——工会也好，政府介入也好，法律援助计划也好——总而言之，他们都会因此少一条便捷廉价的维权之路。而不管未来政府和企业工会对民工的保障有多么到位，法律在任何时候都还是社会公平、公正的最后保障。律师的风险代理机制，不论是今天还是未来相当长时间里，都还会是民工维权的最廉价道路。

这条道路的关闭，损失的当然不是今天那些失去诚信者的利益，而是“后来者”的利益——跟我们今天透支环境、未来子孙买单一样。

今天那些失信的民工，相当多的人已经身有残疾，不太可能再打工，一般都是拿到一笔赔偿金后“远走高飞”回乡去了，跟律师不会有第二次“交易”，因此诚信对他们并不重要。如果没有内心的律令指引着他们坚守信用和良知，他们则能逃则逃；即使逃不过，付出的也仅仅是原本应当付出的那一部分钱，充其量被律师告上法庭，再多出一点案件受理费；而即使被律师告倒，他也可以通过转移财产等多种方式让案件无法执行。

而律师不同：他帮民工赢了官司，却不得不天南地北地四处追债，大量的人力物力和时间无谓地被耗费，还不一定能追回应得的权益。这便是周立太们遇到的“周立太难题”。

有人认为，破解“周立太难题”，办法之一就是由地方政府或者民间机构出面替民工打官司，从而变一次交易行为为多次交易行为，从而突显诚信的价值。这种办法可行，然并非唯一。一方面要求地方政府和民间机构在民工维权问题上能够真正“到位”，现阶段显然不可能；另一方面即使他们“到位”，也还存在着民工授权问题——毕竟多经过一道环节就多了一分成本。因此，这种办法也不是根本的解决之道。

而周立太“发明”的办法——一拿到赔款就起诉民工、申请财产保全——这种办法倒是非常好，可是它却使一个案件变成了两个，浪费了有限的司法资源。

其实要破解“周立太难题”一点不难，只要有关方面制定相关规则，法院在判决执行时就可以将代理费一并一次性执行到位。而现在不少地方政府和法院，因律师为民工维权而觉得自己“脸上无光”，往往有意趁律师不在时执行判决，有意让律师拿不到代理费。这个观念应当改变：律师为民工维权，事实上是在最好地维护当地的法律和经济秩序。去年泉州 20 万民工荒，今年珠三角 200 万民工荒，就是民工权益保障不力导致其“背叛”相应城市的结果。斯为警钟。

使用说明

本文为档案馆藏媒体报道的数字化转写件（由原始 .wps/.docx 文档提取），非报纸版面复制品。著作权归原媒体及作者所有，展览使用须核对权利状态；正文内容以原始档案为准，未经事实复核。